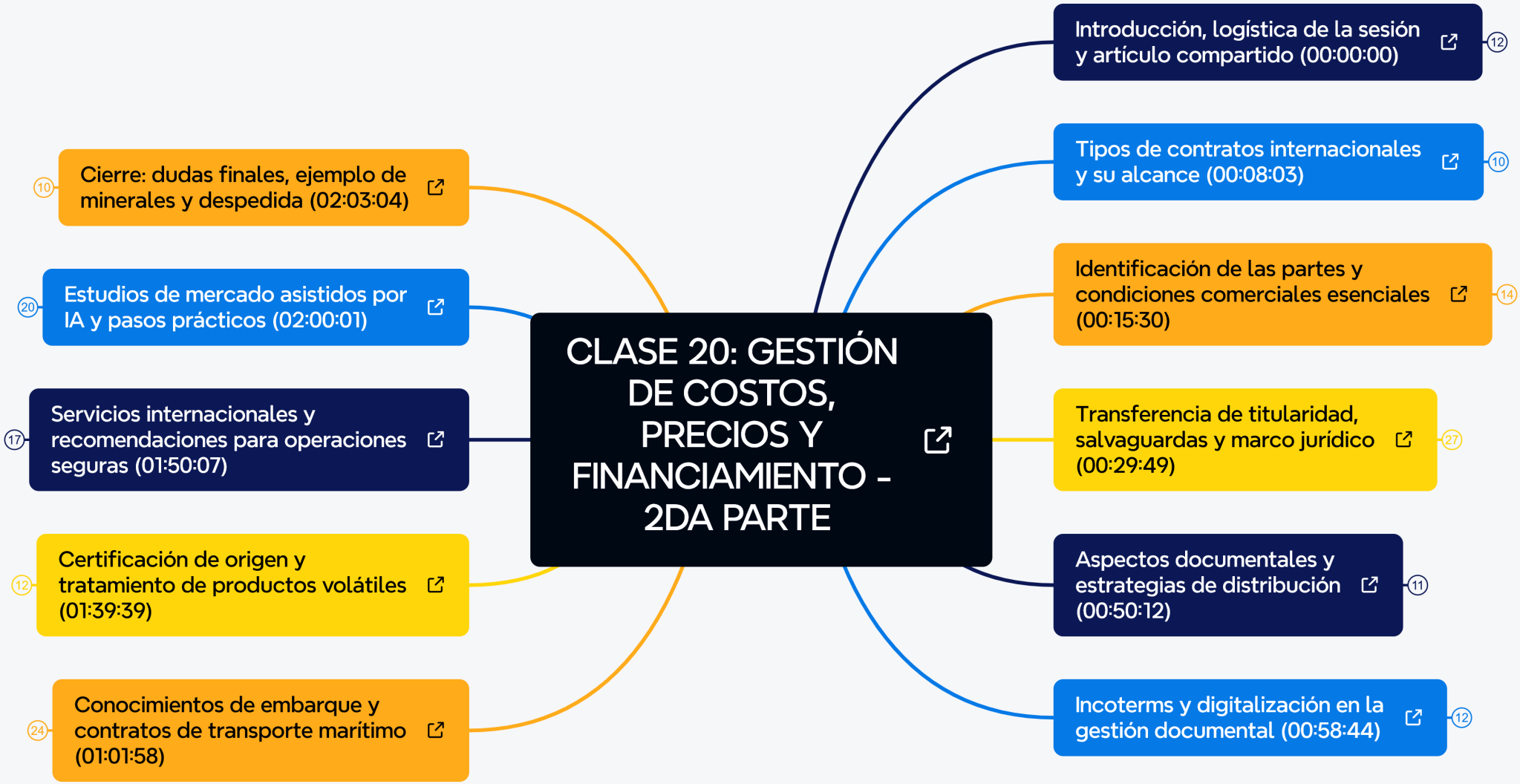
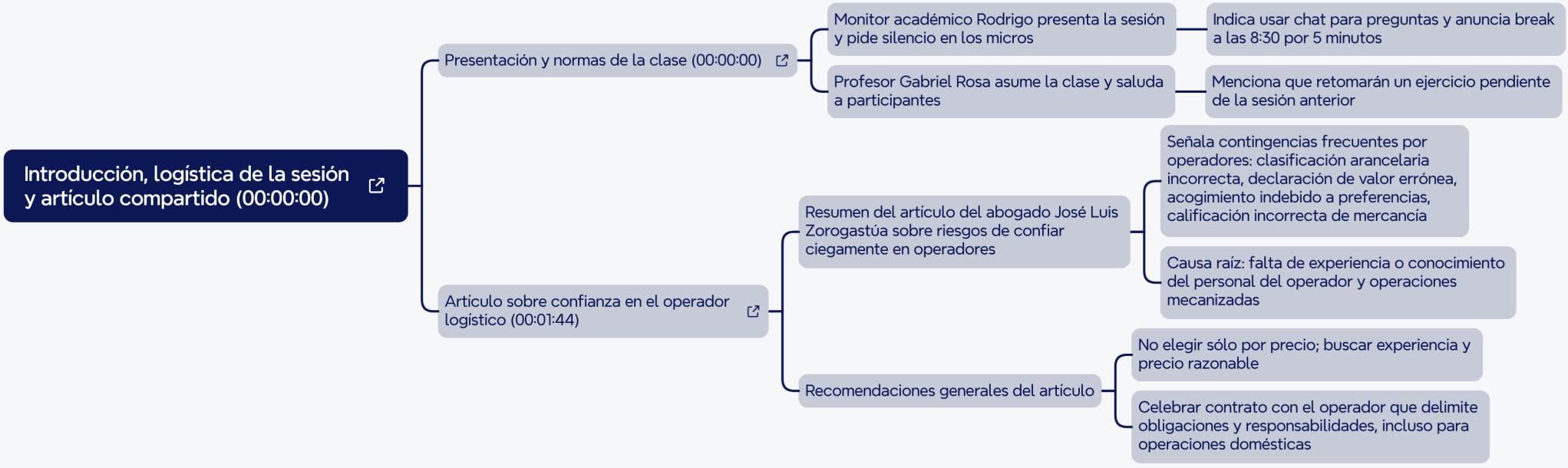
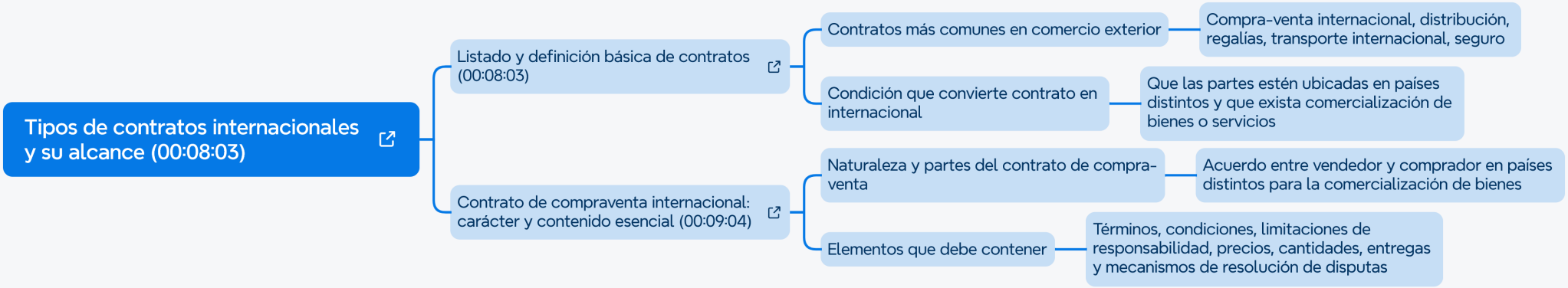
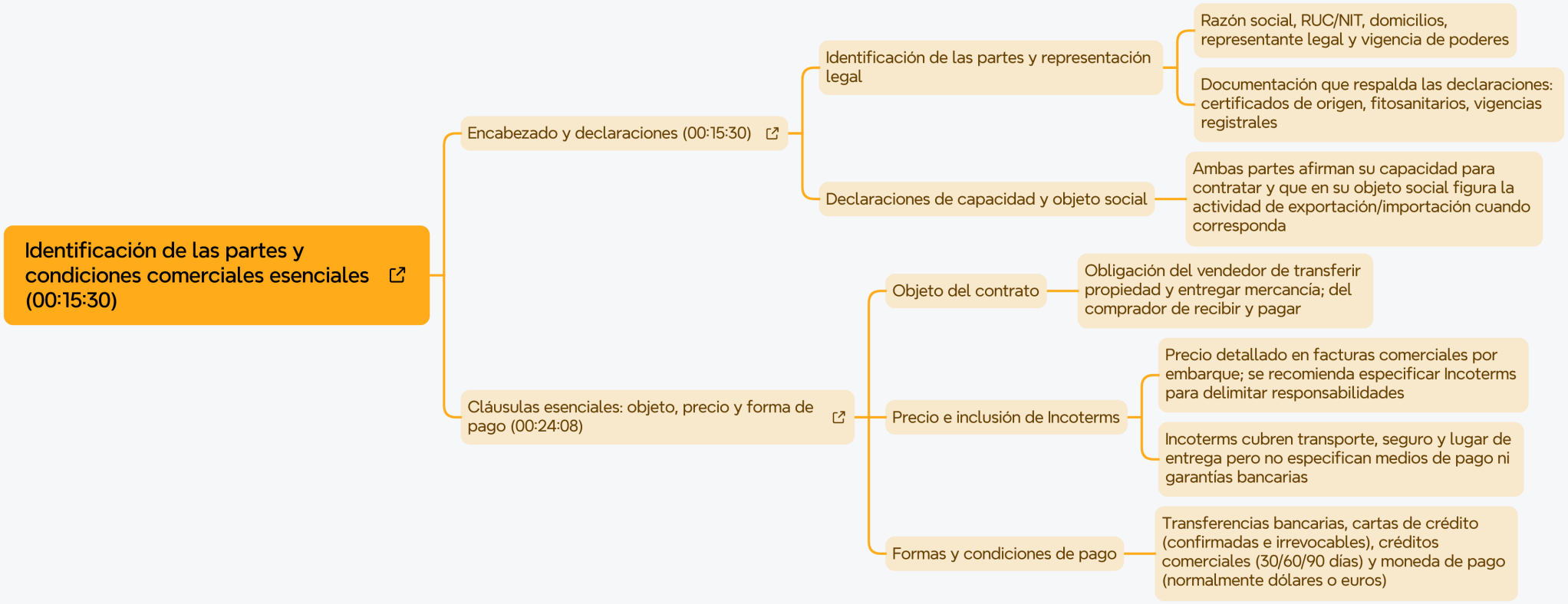
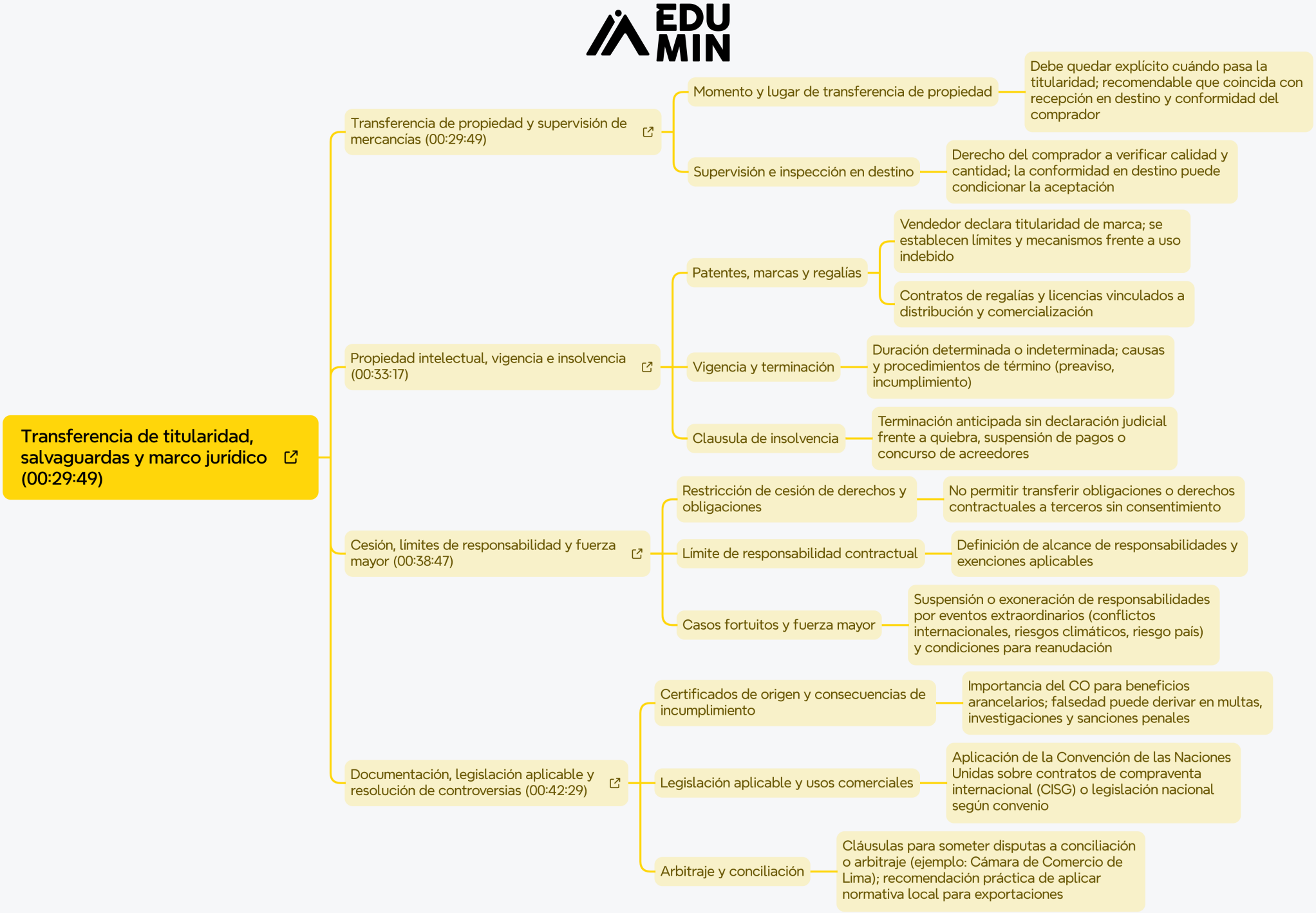
EDU MIN

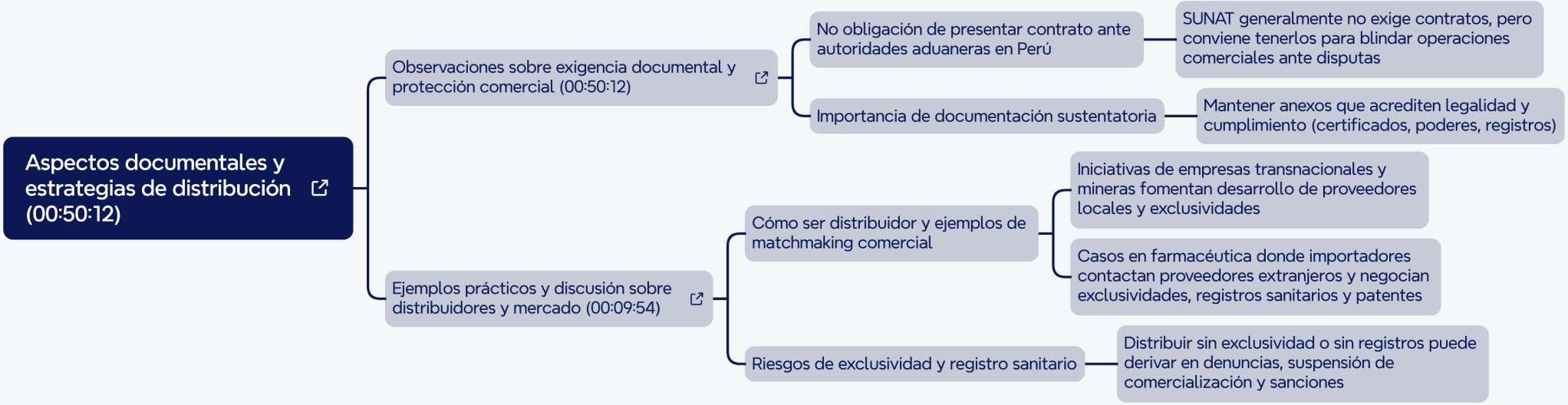

CLASE 20: GESTIÓN DE COSTOS, PRECIOS Y FINANCIAMIENTO - 2DA PARTE
Introducción, logística de la sesión y artículo compartido (00:00:00)
12
Tipos de contratos internacionales y su alcance (00:08:03)
10
Identificación de las partes y condiciones comerciales esenciales (00:15:30)
14
Transferencia de titularidad, salvaguardas y marco jurídico (00:29:49)
27
Aspectos documentales y estrategias de distribución (00:50:12)
11
Incoterms y digitalización en la gestión documental (00:58:44)
12
Cierre: dudas finales, ejemplo de minerales y despedida (02:03:04)
10
Estudios de mercado asistidos por IA y pasos prácticos (02:00:01)
20
Servicios internacionales y recomendaciones para operaciones seguras (01:50:07)
17
Certificación de origen y tratamiento de productos volátiles (01:39:39)
12
Conocimientos de embarque y contratos de transporte marítimo (01:01:58)
24

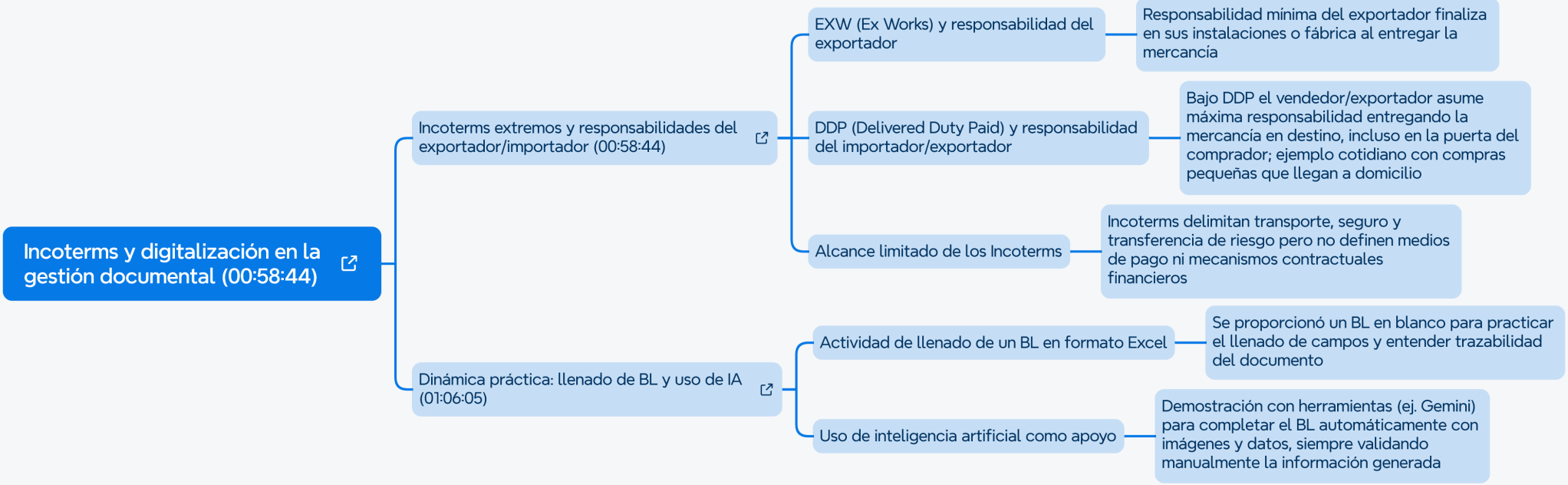

Introducción, logística de la sesión y artículo compartido (00:00:00)
Presentación y normas de la clase (00:00:00)
Monitor académico Rodrigo presenta la sesión y pide silencio en los micros
Indica usar chat para preguntas y anuncia break a las 8:30 por 5 minutos
Profesor Gabriel Rosa asume la clase y saluda a participantes
Menciona que retomarán un ejercicio pendiente de la sesión anterior
Artículo sobre confianza en el operador logístico (00:01:44)
Resumen del artículo del abogado José Luis Zorogastúa sobre riesgos de confiar ciegamente en operadores
Señala contingencias frecuentes por operadores: clasificación arancelaria incorrecta, declaración de valor errónea, acogimiento indebido a preferencias, calificación incorrecta de mercancía
Causa raíz: falta de experiencia o conocimiento del personal del operador y operaciones mecanizadas
Recomendaciones generales del artículo
No elegir sólo por precio; buscar experiencia y precio razonable
Celebrar contrato con el operador que delimite obligaciones y responsabilidades, incluso para operaciones domésticas


Tipos de contratos internacionales y su alcance (00:08:03)
Listado y definición básica de contratos (00:08:03)
Contratos más comunes en comercio exterior
Compra-venta internacional, distribución, regalías, transporte internacional, seguro
Condición que convierte contrato en internacional
Que las partes estén ubicadas en países distintos y que exista comercialización de bienes o servicios
Contrato de compraventa internacional: carácter y contenido esencial (00:09:04)
Naturaleza y partes del contrato de compra-venta
Acuerdo entre vendedor y comprador en países distintos para la comercialización de bienes
Elementos que debe contener
Términos, condiciones, limitaciones de responsabilidad, precios, cantidades, entregas y mecanismos de resolución de disputas


Identificación de las partes y condiciones comerciales esenciales (00:15:30)
Encabezado y declaraciones (00:15:30)
Identificación de las partes y representación legal
Razón social, RUC/NIT, domicilios, representante legal y vigencia de poderes
Documentación que respalda las declaraciones: certificados de origen, fitosanitarios, vigencias registrales
Declaraciones de capacidad y objeto social
Ambas partes afirman su capacidad para contratar y que en su objeto social figura la actividad de exportación/importación cuando corresponda
Cláusulas esenciales: objeto, precio y forma de pago (00:24:08)
Objeto del contrato
Obligación del vendedor de transferir propiedad y entregar mercancía; del comprador de recibir y pagar
Precio e inclusión de Incoterms
Precio detallado en facturas comerciales por embarque; se recomienda especificar Incoterms para delimitar responsabilidades
Incoterms cubren transporte, seguro y lugar de entrega pero no especifican medios de pago ni garantías bancarias
Formas y condiciones de pago
Transferencias bancarias, cartas de crédito (confirmadas e irrevocables), créditos comerciales (30/60/90 días) y moneda de pago (normalmente dólares o euros)

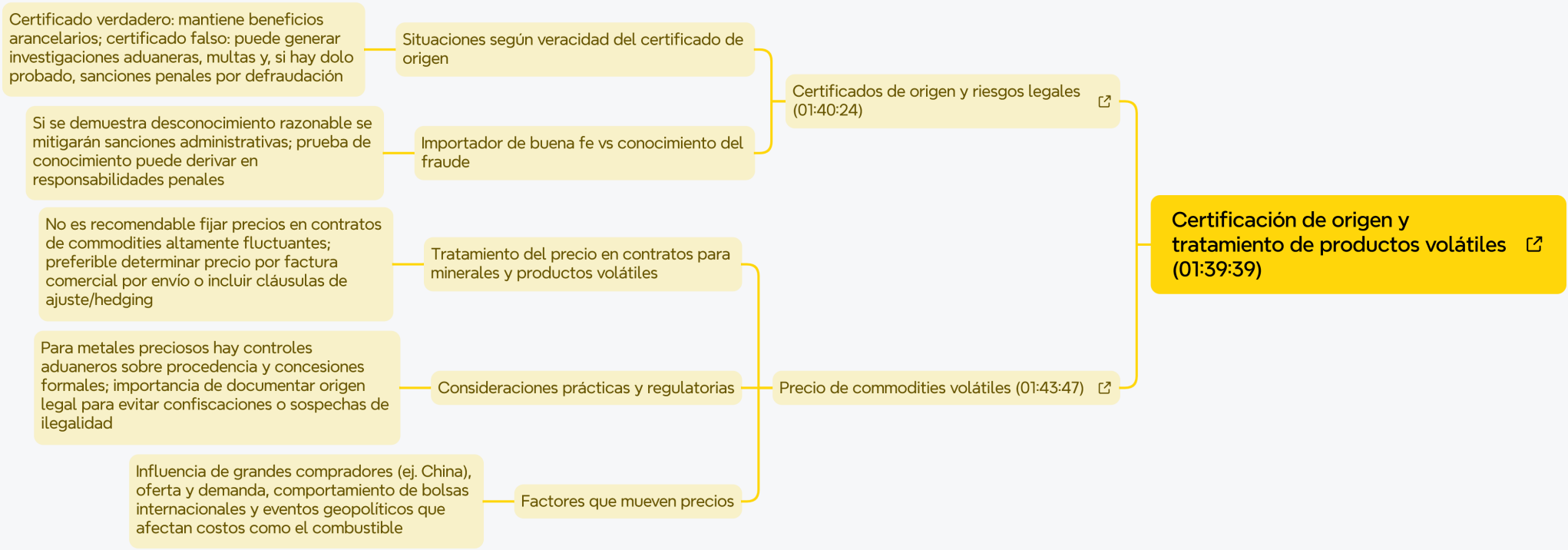

Transferencia de titularidad, salvaguardas y marco jurídico (00:29:49)
Transferencia de propiedad y supervisión de mercancías (00:29:49)
Momento y lugar de transferencia de propiedad
Debe quedar explícito cuándo pasa la titularidad; recomendable que coincida con recepción en destino y conformidad del comprador
Supervisión e inspección en destino
Derecho del comprador a verificar calidad y cantidad; la conformidad en destino puede condicionar la aceptación
Propiedad intelectual, vigencia e insolvencia (00:33:17)
Patentes, marcas y regalías
Vendedor declara titularidad de marca; se establecen límites y mecanismos frente a uso indebido
Contratos de regalías y licencias vinculados a distribución y comercialización
Vigencia y terminación
Duración determinada o indeterminada; causas y procedimientos de término (preaviso, incumplimiento)
Clausula de insolvencia
Terminación anticipada sin declaración judicial frente a quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores
Cesión, límites de responsabilidad y fuerza mayor (00:38:47)
Restricción de cesión de derechos y obligaciones
No permitir transferir obligaciones o derechos contractuales a terceros sin consentimiento
Límite de responsabilidad contractual
Definición de alcance de responsabilidades y exenciones aplicables
Casos fortuitos y fuerza mayor
Suspensión o exoneración de responsabilidades por eventos extraordinarios (conflictos internacionales, riesgos climáticos, riesgo país) y condiciones para reanudación
Documentación, legislación aplicable y resolución de controversias (00:42:29)
Certificados de origen y consecuencias de incumplimiento
Importancia del CO para beneficios arancelarios; falsedad puede derivar en multas, investigaciones y sanciones penales
Legislación aplicable y usos comerciales
Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional (CISG) o legislación nacional según convenio
Arbitraje y conciliación
Cláusulas para someter disputas a conciliación o arbitraje (ejemplo: Cámara de Comercio de Lima); recomendación práctica de aplicar normativa local para exportaciones

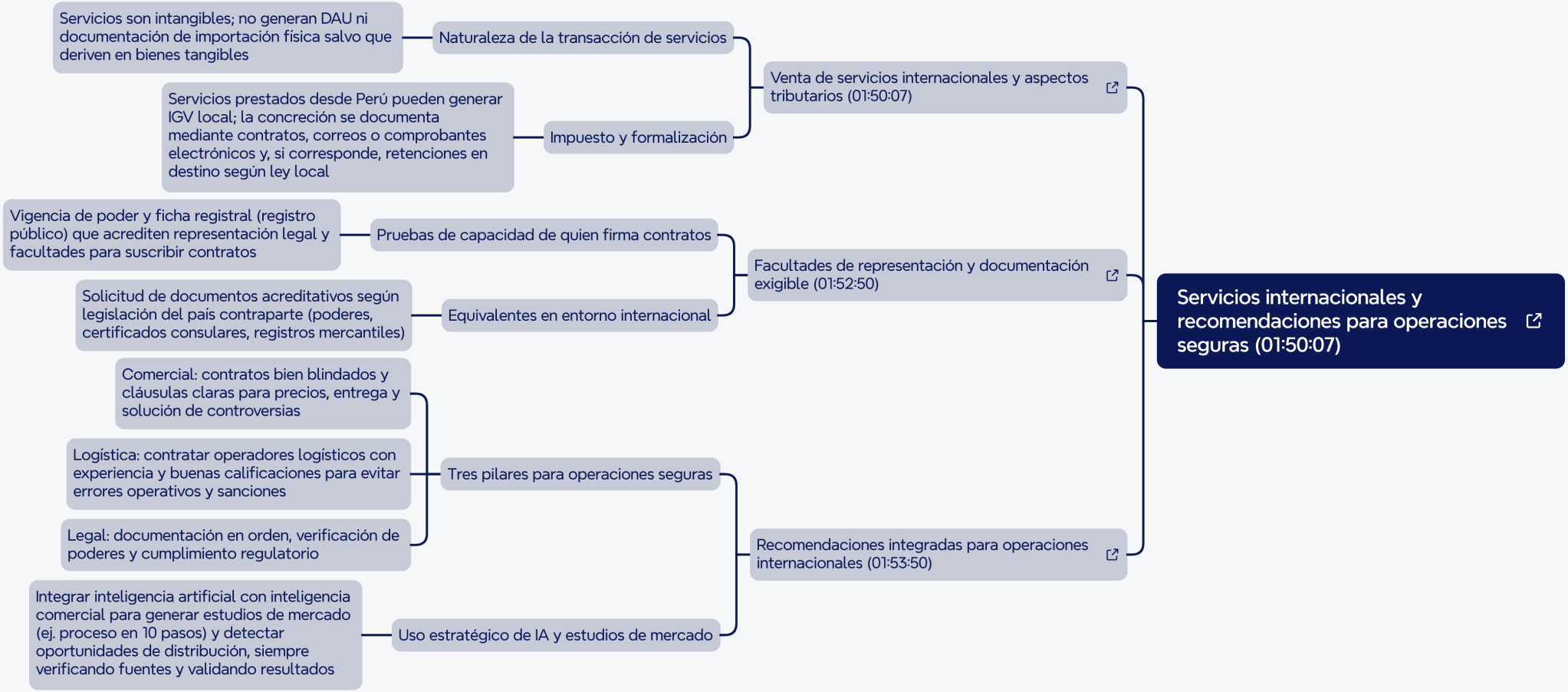

Aspectos documentales y estrategias de distribución (00:50:12)
Observaciones sobre exigencia documental y protección comercial (00:50:12)
No obligación de presentar contrato ante autoridades aduaneras en Perú
SUNAT generalmente no exige contratos, pero conviene tenerlos para blindar operaciones comerciales ante disputas
Importancia de documentación sustentatoria
Mantener anexos que acrediten legalidad y cumplimiento (certificados, poderes, registros)
Ejemplos prácticos y discusión sobre distribuidores y mercado (00:09:54)
Cómo ser distribuidor y ejemplos de matchmaking comercial
Iniciativas de empresas transnacionales y mineras fomentan desarrollo de proveedores locales y exclusividades
Casos en farmacéutica donde importadores contactan proveedores extranjeros y negocian exclusividades, registros sanitarios y patentes
Riesgos de exclusividad y registro sanitario
Distribuir sin exclusividad o sin registros puede derivar en denuncias, suspensión de comercialización y sanciones

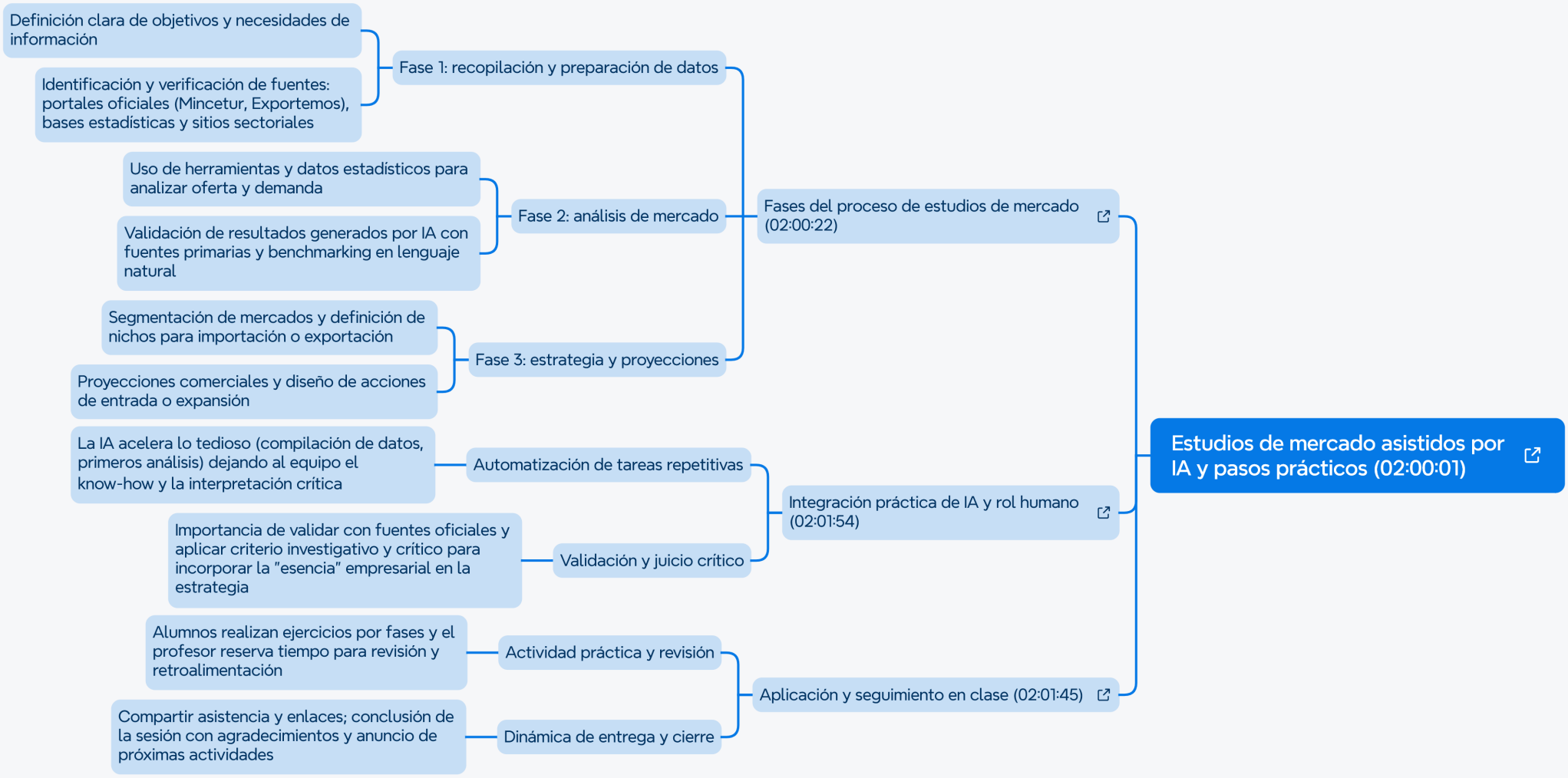

Incoterms y digitalización en la gestión documental (00:58:44)
Incoterms extremos y responsabilidades del exportador/importador (00:58:44)
EXW (Ex Works) y responsabilidad del exportador
Responsabilidad mínima del exportador finaliza en sus instalaciones o fábrica al entregar la mercancía
DDP (Delivered Duty Paid) y responsabilidad del importador/exportador
Bajo DDP el vendedor/exportador asume máxima responsabilidad entregando la mercancía en destino, incluso en la puerta del comprador; ejemplo cotidiano con compras pequeñas que llegan a domicilio
Alcance limitado de los Incoterms
Incoterms delimitan transporte, seguro y transferencia de riesgo pero no definen medios de pago ni mecanismos contractuales financieros
Dinámica práctica: llenado de BL y uso de IA (01:06:05)
Actividad de llenado de un BL en formato Excel
Se proporcionó un BL en blanco para practicar el llenado de campos y entender trazabilidad del documento
Uso de inteligencia artificial como apoyo
Demostración con herramientas (ej. Gemini) para completar el BL automáticamente con imágenes y datos, siempre validando manualmente la información generada

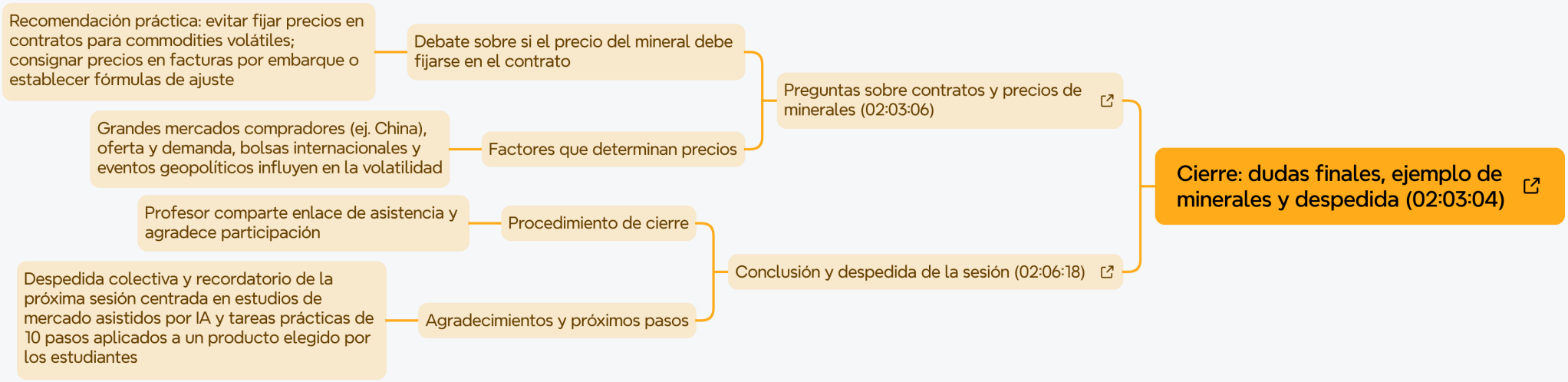
Conocimientos de embarque y contratos de transporte marítimo (01:01:58)

- Naturaleza y funciones del conocimiento de embarque (01:01:58)
  - Definición y emisión del BL (Bill of Lading)
    - Documento que acredita el contrato de transporte por vía marítima y el acuse de recibo de la carga a bordo
    - Puede ser emitido por la naviera, agente marítimo o capitán del buque
  - Funciones principales del BL
    - Acuse de recibo de la mercancía, constancia del contrato de transporte y título representativo de la mercancía que permite la transferencia de propiedad
- Partes y estructura del BL (01:09:06)
  - Elementos y campos típicos del BL
    - Shipper/consignante (exportador), consignatario (importador), representante del destinatario, agente de destino
    - Puerto de embarque, puerto de destino, nombre y matrícula del buque, número correlativo del BL, número de contenedor, marcas, número de bultos, descripción, peso bruto y volumen
  - Variantes según actores y modalidad
    - Campos pueden omitirse o consolidarse según quienes participen (agente de carga, representante aduanero)
- Tipos de BL y notaciones (01:16:39)
  - Clean vs dirty (lindo vs sucio)
    - Clean: mercancía embarcada en aparente buen estado; Dirty: observaciones sobre daños o humedad que pueden afectar reclamaciones o cartas de crédito
  - BL on board, on deck y otras notaciones
    - On board: mercancía físicamente en el buque; On deck: transportada en cubierta con notificación de riesgo adicional
- Formas y roles: master, house, straight y transbordo (01:18:21)
  - BL master (máster) y BL house (hija)
    - Master BL emitido por la naviera para el contenedor consolidado; House BL emitido por el agente de carga para cada consignatario tras el desglose
  - BL straight/directo y BL with transshipment (corridos)
    - Straight: envío directo sin transbordos; Corrido/Trou: permite transbordos durante la ruta
  - BL on board y BL on deck: ejemplos prácticos
    - Exportador obtiene BL on board como prueba de carga física; on deck para mercancías sobredimensionadas con mayor riesgo


Certificación de origen y tratamiento de productos volátiles (01:39:39)
Certificados de origen y riesgos legales (01:40:24)
Situaciones según veracidad del certificado de origen
Certificado verdadero: mantiene beneficios arancelarios; certificado falso: puede generar investigaciones aduaneras, multas y, si hay dolo probado, sanciones penales por defraudación
Importador de buena fe vs conocimiento del fraude
Si se demuestra desconocimiento razonable se mitigarán sanciones administrativas; prueba de conocimiento puede derivar en responsabilidades penales
Precio de commodities volátiles (01:43:47)
Tratamiento del precio en contratos para minerales y productos volátiles
No es recomendable fijar precios en contratos de commodities altamente fluctuantes; preferible determinar precio por factura comercial por envío o incluir cláusulas de ajuste/hedging
Consideraciones prácticas y regulatorias
Para metales preciosos hay controles aduaneros sobre procedencia y concesiones formales; importancia de documentar origen legal para evitar confiscaciones o sospechas de ilegalidad
Factores que mueven precios
Influencia de grandes compradores (ej. China), oferta y demanda, comportamiento de bolsas internacionales y eventos geopolíticos que afectan costos como el combustible


Servicios internacionales y recomendaciones para operaciones seguras (01:50:07)
Venta de servicios internacionales y aspectos tributarios (01:50:07)
Naturaleza de la transacción de servicios
Servicios son intangibles; no generan DAU ni documentación de importación física salvo que deriven en bienes tangibles
Impuesto y formalización
Servicios prestados desde Perú pueden generar IGV local; la concreción se documenta mediante contratos, correos o comprobantes electrónicos y, si corresponde, retenciones en destino según ley local
Facultades de representación y documentación exigible (01:52:50)
Pruebas de capacidad de quien firma contratos
Vigencia de poder y ficha registral (registro público) que acrediten representación legal y facultades para suscribir contratos
Equivalentes en entorno internacional
Solicitud de documentos acreditativos según legislación del país contraparte (poderes, certificados consulares, registros mercantiles)
Recomendaciones integradas para operaciones internacionales (01:53:50)
Tres pilares para operaciones seguras
Comercial: contratos bien blindados y cláusulas claras para precios, entrega y solución de controversias
Logística: contratar operadores logísticos con experiencia y buenas calificaciones para evitar errores operativos y sanciones
Legal: documentación en orden, verificación de poderes y cumplimiento regulatorio
Uso estratégico de IA y estudios de mercado
Integrar inteligencia artificial con inteligencia comercial para generar estudios de mercado (ej. proceso en 10 pasos) y detectar oportunidades de distribución, siempre verificando fuentes y validando resultados


Estudios de mercado asistidos por IA y pasos prácticos (02:00:01)
Fases del proceso de estudios de mercado (02:00:22)
Fase 1: recopilación y preparación de datos
Definición clara de objetivos y necesidades de información
Identificación y verificación de fuentes: portales oficiales (Mincetur, Exportemos), bases estadísticas y sitios sectoriales
Fase 2: análisis de mercado
Uso de herramientas y datos estadísticos para analizar oferta y demanda
Validación de resultados generados por IA con fuentes primarias y benchmarking en lenguaje natural
Fase 3: estrategia y proyecciones
Segmentación de mercados y definición de nichos para importación o exportación
Proyecciones comerciales y diseño de acciones de entrada o expansión
Integración práctica de IA y rol humano (02:01:54)
Automatización de tareas repetitivas
La IA acelera lo tedioso (compilación de datos, primeros análisis) dejando al equipo el know-how y la interpretación crítica
Validación y juicio crítico
Importancia de validar con fuentes oficiales y aplicar criterio investigativo y crítico para incorporar la "esencia" empresarial en la estrategia
Aplicación y seguimiento en clase (02:01:45)
Actividad práctica y revisión
Alumnos realizan ejercicios por fases y el profesor reserva tiempo para revisión y retroalimentación
Dinámica de entrega y cierre
Compartir asistencia y enlaces; conclusión de la sesión con agradecimientos y anuncio de próximas actividades


Cierre: dudas finales, ejemplo de minerales y despedida (02:03:04)
Preguntas sobre contratos y precios de minerales (02:03:06)
Debate sobre si el precio del mineral debe fijarse en el contrato
Recomendación práctica: evitar fijar precios en contratos para commodities volátiles; consignar precios en facturas por embarque o establecer fórmulas de ajuste
Factores que determinan precios
Grandes mercados compradores (ej. China), oferta y demanda, bolsas internacionales y eventos geopolíticos influyen en la volatilidad
Conclusión y despedida de la sesión (02:06:18)
Procedimiento de cierre
Profesor comparte enlace de asistencia y agradece participación
Agradecimientos y próximos pasos
Despedida colectiva y recordatorio de la próxima sesión centrada en estudios de mercado asistidos por IA y tareas prácticas de 10 pasos aplicados a un producto elegido por los estudiantes